

V. 감사지적사항

제 목 : 신용조사 및 보증 취급의 타당성 검토 소홀

처분대상자 : ①   
(관련인) ②   
③   

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의

위 관련인은 '16.11.29.     에서 (주)     (대표이사    )에 대해 대출보증 450백만원을 취급하였습니다.

신용보증을 취급할 때에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사 운용요령」 제4조(보증심사의 원칙), 「보증취급절차 운용요령」 제4조(신용조사 원칙)에 따라 기업의 경영상태·사업전망·금융거래상황·시장여건 등을 조사하고 「보증심사방법 운용기준」 제17조(표준심사)에 따라 표준심사 심사항목과 영업현황, 차입금상환능력, 재무상황 및 현금흐름 등에 대하여 심사하여 관계법령 및 규정 등에서 정하는 바에 따라 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여 보증을 지원하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 최근 3개년 차입금이 증가하여 당기 매출액 대비 총차입금(운전자금) 비율이 122.3%(77.1%)로 기준 비율을 초과하고 최근 매출이 전년도 동기 대비 38% 감소하였음에도 향후 매출 시현 및 차입금 상환능력 등에 대한 검토를 소홀히 하였습니다.

* 재무사항 (단위:백만원)

	'13년	'14년	'15년	'16년
매출액	1,309	2,085	4,215	2,193 (9월)
차입금	500	3,137	3,915	5,155 (11월)
재고자산	78	93	971	미상
매입채무	271	228	218	미상

- * 당기 매출액 대비 총차입금 비율 122.3% (기준 비율 70%)
- * 당기 매출액 대비 운전자금차입금 비율 77.1% (기준 비율 50%)
- * 기보 보증잔액 898백만원('16.05.20. 180백만원 증액취급)

또한 매입채무 감소, 재고자산 증가 등으로 재무이상치등급이 '주의'로 분류되어 기업가치가 1,112백만원에서 196백만원으로 하향조정되었음에도 매입채무 및 재고자산의 적정성과 재고자산의 매출시현 여부 등을 확인하지 않고 보증 취급한 후 156일만에 회생절차 신청으로 단기부실이 발생하였습니다.

이에 대하여 관련인 ■■■과 ■■■은 사업장 확보 및 태양광 설비 구축에 따라 차입금이 증가하였으나 '15년 태양광 공사 수주(약 2,000백만원)로 일시적 매출증가분을 제외하면 실적이 꾸준한 편으로 차입금 상황은 무난할 것으로 판단하였고 원자재 구입비 절감을 위해 연말에 대량 구매하여 재고로 보유하고 있는 것으로 확인하였으며 보유 재고가 매출 성장에 효율적으로 활용될 수 있는 상황으로 판단하였다고 주장하고 있습니다.

관련인 ㄱㄱㄱ은 전기이월 태양광 공사 1,161백만원(4분기 예정)과 지식재산(기어방식 커피 자동 추출기구)의 사업화로 매출시현 가능할 것으로 보여 차입금 상황에 문제 없을 것으로 보았으며, 재고자산은 비용절감을 위해 현금 구매하여 사업장에 보유하고 있음을 확인하였고 재무제표 분식을 의심해 재고자산을 차감하여도 자본 충분하여 자본 잠식의 여지가 없다고 주장하고 있습니다.

판단컨대 창조금융센터는 성장가능성 높은 창업기업과 기술력 있는 수출·고부가가치 유망서비스업 영위기업 등을 발굴하고 육성하기 위해 '14년 하반기에 신설된 조직으로 재무상태가 취약한 창업기업과 평가가 어려운 지식재산 등에 대한 보증지원을 주로 하고 있어 업무의 난이도가 높고 보증지원에 대한 부책감이 크다는 점은 인정할 수 있습니다.

그러나 동사는 '09.04.27. 설립된 비창업기업이고 각종 아이디어 제품 및 커피 관련 기구를 오픈마켓을 통해 판매하거나 외주가공한 태양광 구조물을 조립, 판매하고 있어 본건 지식재산 사업화자금에 대한 보증과는 별개로 기존 사업구조의 안정성 또한 중요한 심사요소로 판단되며 '16.05.20. ㄴㄴ에서 지식재산 가치평가 보증 180백만원(진열대 관련 특허 / '13.12.04.특허등록)을 지원받아 본건 취급시점 ㄴㄴ의 총보증금액이 898백만원에 이르는 등 보증금액이 고액화된 상태였고

사업다변화 과정에서 누적된 차입금이 당기 매출액을 초과하여 심사항목에 저촉되는 한편 최근 매출액도 감소하여 차입금 상환능력 등에 대한 면밀한 검토가 필요하였음에도 매출 정상화 근거로 제시한 전기이월 태양광 공사(1,161백만원)는 보증 취급시점까지 매출 시현되지 않았음에도 수주계약서 등 객관적인 근거없이 기업이 제시한 대로 연내 매출 달성 가능하다고 판단하여 차입금 상환능력에 문제없는 것으로 보았고

'15년도 결산시점 급증한 재고자산과 관련하여 '16.11.29. 보증취급하면서 보유 중인 재고자산을 확인하였다고 주장하면서 재고자산 명세서 및 보조원장 등을 통해 재고자산이 매출로 이어졌는지, 재고자산이 급증한 원인이 무엇인지 등 보유 재고자산의 적정성을 확인할 필요가 있었으나 관련 검토를 소홀히 하였으며

동사의 회생계획안에 의하면 '16년 커피 제품 판매촉진을 위해 4억원 상당의 장기재고자산(셀카봉 등)을 사은품으로 증정하는 등 재고자산의 증가로 유동성 위기를 초래하였다고 보고하고 있어 관련인의 주장을 수용하기 어렵습니다.

(참고사항) 회생에 이르게 된 경위(대구0000회합000 회생계획안)

- 1) 금융비용, 연구비 및 인건비 증가하였으나 '16년 태양광설비매출 감소로 정상적인 원리금상환이 어렵게 되었고
- 2) 신규 제품군 취급으로 재고자산 증가하여 유동성 위기를 초래하였으며

('16년 사은품으로 지급한 재고자산 4억원)

3) 연구개발에 많은 비용 지출(과거 5년간 12억원)로 회생에 이르게 됨

한편 본건은 차입금이 많아 심사항목에 저촉되고 외형상 미흡한 기업이지만 「적극행
정면책 운영기준」에 정한 바에 따라 면책요건을 갖추었다고 판단하여 관련인 전원이 적극
행정 면책을 신청하였습니다.

본건 취급시점 차입금이 과다하고 재고자산의 증가, 최근 매출 감소 등 외형상 재무
구조가 취약해보이지만 특허 4건, 신규 특허 1건 출원 중이고 지식재산을 사업화하기 위한
자금신청 건으로 적극적으로 업무처리하였으며 사적인 이해관계가 없는 것으로 판단되지만
매출계획 및 재고자산 등 관련 신용조사 미흡하여 같은 기준 제5조제2항에 따라 대상
업무의 처리에 필요한 정보를 충분히 검토했다고 볼 수 없어 관련인 전원 면책
불인정합니다.

따라서 관련인 ■■■과 ■■■은 차입금 과다하고 최근 매출액이 감소한 기업에
대해
차입금 상환능력 등 보증 취급의 타당성 검토를 소홀히 한 채 보증 취급한 후 단기부실 발
생한 판단 책임을 물어 「주의」 처분하고

관련인 ㄱㄱㄱ은 매출액 대비 차입금 과다하여 심사항목에 저촉되며
재무이상치등급이 '주의'로 산출된 기업에 대해 매출계획과 재고자산의 적정성 검토 등
신용조사를 소홀히 한 실무책임을 물어 「주의」 처분합니다.